

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6971/2539

นาย คำเพียร สวัสดิ์ศรี
บริษัท โพรเจค 21 จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

เมื่อยังมีการใช้เรือสัญจรไปมาในคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นคลองสาธารณะอยู่
คลองบางกอกน้อย จึงเป็นทางสาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา1349ดังนั้นการที่ที่ดินของโจทก์อยู่ติดคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็น
ทางสาธารณะเช่นนี้จึงไม่เป็นที่ดินที่มีดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทาง
สาธารณะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349วรรคหนึ่งโจทก์จึง
ไม่มีสิทธิที่จะผ่านที่ดินของจำเลยไปสู่ทางสาธารณะได้ที่ดินของจำเลยไม่เป็นทาง
จำเป็นของที่ดินของโจทก์ ที่โจทก์ฎีกาในทำนองว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอม
โจทก์ได้สิทธิในทางการจำยอมโดยอายุความแล้วนั้นปรากฏว่าในการชี้สองสถานศาล
ชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินของจำเลยเป็นการจำยอมแก่ที่ดิน
ของโจทก์หรือไม่และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลในการกำหนดประเด็นข้อ
พิพาทไว้จึงไม่มีประเด็นว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่
ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2234ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 1125 ของจำเลย ที่ดินของจำเลยล้อมรอบที่ดินของโจทก์โจทก์และบริวารได้ใช้ทางเดินผ่านที่ดินของจำเลยออกสู่ทางสาธารณะตลอดมาเป็นเวลา 20 ปีเศษแล้ว ต่อมาจำเลยปิดทางเดินทุกทางที่โจทก์และบริวารเคยใช้ออกสู่ทางสาธารณะ ทั้งยังปิดทางที่เคยอนุญาตให้โจทก์และบริวารใช้เป็นทางเดินกว้างประมาณ 1 เมตร โดยสร้างเหล็กแหลมดัดปิดทางเดิน โจทก์แจ้งให้จำเลยเปิดทางเดินเท้ากว้าง 1 เมตรเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะ แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยเปิดทางพิพาทที่กั้นด้วยอิฐและเห็นตามภาพถ่ายท้ายฟ้อง มีความกว้าง 1 เมตร หรือรื้อกำแพงทางเดินเก่าตามภาพถ่ายที่มีบันไดพาดอยู่มีความกว้าง 1 เมตร และใช้ถนนหรือทางเดินจากที่ดินของโจทก์ออกสู่ถนนหรือทางสาธารณะได้กับให้จำเลยรื้อสิ่งปิดกั้นออก

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้อยู่อาศัยในที่ดินของโจทก์ต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบัน ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันตกจดคลองบางกอกน้อย ที่ดินของจำเลยมิได้อยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ ตั้งแต่จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของจำเลยมา ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ว่างเปล่าไม่เคยมีทางออกหรือถนนในที่ดินนั้นโจทก์และบริวารใช้ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะโดยผ่านทางคลองบางกอกน้อยไม่เคยเข้ามาใช้ทางในที่ดินของจำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายให้เห็นว่าโจทก์เริ่มใช้ทางบนที่ดินของจำเลยตั้งแต่ปีใด ขณะเริ่มใช้ใครเป็นเจ้าของที่ดิน ทางที่ใช้ผ่านเข้าออกมีสภาพอย่างไร มีระยะทางเท่าใด จำเลยปิดกั้นเมื่อใด ทำให้จำเลยไม่อาจต่อสู้คดีได้ถูกต้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปี หลังจากที่จำเลยได้เข้าครอบครองที่ดินและล้อมรั้วแนวเขตที่ดินของจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2234 เลขที่ดิน471 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่60 ตารางวา ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 ด้านทิศตะวันตกของที่ดินของโจทก์ติดกับคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นคลองสาธารณะโจทก์อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 614 แขวงบางบำหรุเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาประมาณ 20 ปีแล้ว จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1125เลขที่ดิน 357 ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ดินหลายแปลงและได้รวมโฉนดเป็นที่ดินแปลงเดียวตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ล.5จำเลยประกอบกิจการหมู่บ้านจัดสรรและได้ก่อสร้างหมู่บ้านขึ้นบนที่ดินดังกล่าวหลังจากจำเลยก่อสร้างหมู่บ้านแล้วเสร็จ จำเลยได้สร้างกำแพงและเหล็กดัดขึ้นปิดกั้นทางพิพาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ดินของจำเลยเป็นทางจำเป็นของที่ดินโจทก์หรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าปัจจุบันยังมีการใช้เรือสัญจรไปมาในคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นคลองสาธารณะอยู่คลองบางกอกน้อยจึงเป็นทางสาธารณะตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 เมื่อที่ดินของโจทก์อยู่ติดคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นทางสาธารณะ เช่นนี้ จึงไม่เป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะผ่านที่ดินของจำเลยไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินของจำเลยไม่ใช่วางจำเป็นของที่ดินของโจทก์

ส่วนที่โจทก์ฎีกาในทำนองว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมโจทก์ได้สิทธิใน
ทางภาระจำยอมโดยอายุความแล้วนั้น ปรากฏว่าในการชี้สองสถานศาลชั้นต้นมิได้
กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินของจำเลยเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์
หรือไม่ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแต่
อย่างใด จึงไม่มีประเด็นว่าทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่
ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>